

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

DIRECTION DES REGIMES ECONOMIQUES ET PRIVILEGES



B.P.40 Libreville - (GABON)
TEL : 01-79-53-72
internet:www.douanes.ga

MEPPDD/SG/DGDDI/DREP



NOTE DE SERVICE

COURRIER ARRIVEE
000295, 04CAP
du 29/08/17

Objet : Gestion des Codes additionnels relatifs à la TCI.

L'Acte additionnel n°03/00-CEMAC 046-CM-05 du 14 novembre 2000 instituant un mécanisme autonome de financement de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale a prévu des exonérations, notamment celles concernant les biens importés par les entreprises bénéficiaires d'un régime fiscal, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent Acte additionnel »

Cette prescription a conduit l'administration des douanes à créer le code additionnel 205 par la note n°280/DGDDI/DISE/SI du 16 septembre 2004 sans préciser la nature des marchandises concernées par cette situation, sachant que les activités des pétroliers étaient déjà encadrées par deux codes additionnels à utiliser pour les activités directement nécessaires à la recherche (103) et pour les activités directement nécessaires à l'exploitation (202).

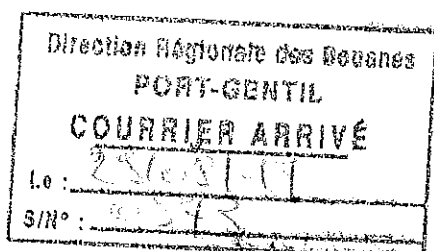
La mise en application des dispositions de l'ordonnance n°002/PR/2014 du 19 février relative au nouveau dispositif de la TVA applicable pour l'ensemble des activités d'hydrocarbures applicable pour l'ensemble du secteur de l'amont pétrolier menées par les membres de l'UPEGA (TVA taux zéro) a engendré deux codes additionnels, à savoir :

- 209 TVA 0% secteur pétrolier ;
- 210 Exo TCI et taux TVA 0% secteur pétrolier.

Si le code 209 sert à gérer les autres activités « de toute nature » qui ne sont pas directement nécessaires à la recherche ou à l'exploitation pétrolière, l'Acte additionnel cité plus haut n'entrevoit pas, à l'instar du nouveau mécanisme de la TVA 0 % secteur pétrolier ou de la Contribution Spéciale de Solidarité (CSS), d'exonération pour les importations « de toute nature ». Dès lors, l'exonération de la TCI indépendamment des codes 103 et 202 n'a pas de base légale.

Fort de ce qui précède, les codes 205 et 210 sont désormais inutilisables. Le code 209 renommé « Autres importations du secteur pétrolier » servira alors à générer uniquement l'exonération de la TVA et de la CSS pour les autres importations du secteur pétrolier non « directement nécessaires »

Vous me rendrez compte des difficultés d'application de la présente note.



P. Le Directeur Général des Douanes et
Droits Indirects

P.I. Le Directeur Général Adjoint,
Chargé des Services Généraux

Jean Emmanuel NDOUTOUME